CONTRATO OCS Nº 338/2022
CONTRATO SAP Nº 4400005296

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA**, com sede em São Paulo, São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 377, 11º e 26º andares, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 03.341.541/0001-71 e com filial na Av. República do Chile n° 230, 7° andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20021-170, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 03.341.541/0002-52, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 41/2022 - **BNDES**, autorizado em 16/11/2022, por intermédio da IP ATI/DESET nº 32/2022 de 11/11/2022, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101300003, centro de custo nº BN00004000 – CC TI, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos das Empresas Integrantes do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 41/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração:

(i) de até 3 meses, a contar da data de sua assinatura, para a implantação, incluindo todas as fases até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; e
(ii) 60 (sessenta) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, no que concerne à prestação continuada do serviço objeto do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e **I**I deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, com o apoio da Comissão de Recebimento, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais) conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao serviço de implantação em parcela única, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; e o serviço de acesso ao SISBACEN, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último

documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sétimo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício

fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Oitavo
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Nono
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Primeiro
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Segundo
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Terceiro

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Quarto

Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 05/12/2022, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação ICTI - Índice de Custo de Tecnologia da Informação divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

> **a)** extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou
>
> **b)** enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

> **a)** as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. Fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo **BNDES** (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 10.5 do Termo de Referência);

XIII. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o escalation list, para o serviço de suporte, atualizado até o nível de direção da empresa (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 10.5 do Termo de Referência);

XIV. Informar e manter atualizados o CPF e nome completo do preposto da **CONTRATADA** perante o BNDES (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 10.5 do Termo de Referência). O preposto deverá comparecer ao **BNDES** para reuniões presenciais sempre que requerido pelo Gestor do Contrato (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 10.5 do Termo de Referência);

XV. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do **BNDES** ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço;

XVI. Devolver, impreterivelmente, ao término do Contrato, ou a qualquer tempo a pedido do **BNDES**, todos os documentos que o **BNDES** tenha lhe fornecido;

XVII. Indicar seus dados de endereço, telefone e endereço de correio eletrônico, mantendo-os atualizados perante o **BNDES** durante toda a vigência do Contrato (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 10.5 do Termo de Referência);

XVIII. Além das obrigações usualmente aplicadas à **CONTRATADA**, permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do BNDES em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de

licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, José Wilson Freire de Oliveira, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

IV. designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

V. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VI. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VIII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo BNDES, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

V. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste contrato foram conferidas por Marcio Oliveira da Rocha advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. Contratação do serviço de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, através de uma conexão segura e privada – VPN, utilizando o protocolo SSH (Secure Socket Shell), incluindo o serviço de ativação a partir das dependências do **BNDES**, conforme estas Especificações Técnicas.

2. UNIDADES FUNCIONAIS DO BNDES

2.1. O **BNDES** possui seu datacenter principal e alternativo no Rio de Janeiro, onde deverão ser prestados os serviços objeto desta especificação técnica, conforme tabela abaixo.

Unidades Funcionais
A. Rio de Janeiro (datacenter principal e prédio administrativo) **DC1 –** Datacenter principal do BNDES Endereço: EDSERJ - Edifício de Serviços do BNDES Avenida República do Chile 100 Centro - CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ
B. Rio de Janeiro (*datacenter* alternativo e sala de operações) **DC2 –** Datacenter alternativo do BNDES Endereço: TIVIT RIO - Estrada dos Bandeirantes, 10.916, Vargem Pequena – Jacarepaguá CEP: 22783-111 – Rio de Janeiro - RJ

2.2. Em relação ao datacenter alternativo (B), poderá haver alteração de endereço dentro do município do Rio de Janeiro na vigência do Contrato, devendo ser mantidas as obrigações da **CONTRATADA** listadas nestas especificações técnicas, sem custos adicionais para o **BNDES**.

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. Poderão participar da licitação somente as empresas credenciadas pelo Banco Central do Brasil, estando relacionadas no seu sítio na Internet ou que apresentem, conforme disposto no item 6.3.3, o documento de credenciamento emitido por aquela instituição.

3.2. As especificações descritas ao longo deste documento representam os requisitos essenciais exigidos pelo **BNDES**, cabendo à **CONTRATADA** prover todos os recursos necessários ao atendimento dos referidos requisitos, sem exceção, nada impedindo, entretanto, que sejam utilizados, sem ônus adicional para o **BNDES**, recursos adicionais e até mesmo superiores para execução dos serviços contratados, desde que não haja prejuízo aos requisitos especificados neste Anexo.

3.3. Os serviços em tela visam manter o acesso do **BNDES** ao Banco Central do Brasil, através da contratação de empresa especializada e credenciada na prestação dos serviços de conexão, na modalidade *Service Bureau*, incluído o estabelecimento de circuitos virtuais do tipo VPN - Virtual Private Networks, via Internet, e os serviços de ativação, suporte e manutenção dos recursos destinado a conexão lógica do **BNDES** ao Banco Central do Brasil, possibilitando utilizar o sistema SISBACEN.

3.4. O serviço prestado pela **CONTRATADA** via VPN será utilizado pelo **BNDES** a partir de qualquer uma de suas unidades funcionais com acesso à Internet, inclusive via conexão remota de seus empregados.

4. PROPOSTA DE PREÇOS

4.1. A **LICITANTE** deverá cotar, em valores unitários e globais, o serviço do objeto da licitação, de acordo com as exigências do edital e seus anexos.

4.2. A Proposta de Preços deverá conter obrigatoriamente os seguintes itens abaixo relacionados:

4.2.1. Descrição do **OBJETO**.

4.2.2. Identificação da **LICITANTE**: nome, endereço completo, CEP e CNPJ.

4.2.3. Identificação do responsável, com seu CPF e e-mail.

4.2.4. Data e assinatura do responsável.

4.2.5. Prazo de validade da proposta.

4.2.6. Descrição do serviço, topologia de rede VPN que será implantada e topologia dos servidores de acesso ao SISBACEN.

4.2.7. Planilhas com as cotações, conforme arquivo digital em formato Excel disponibilizado junto ao edital.

4.3. Os preços deverão ser preenchidos **obrigatoriamente** conforme o respectivo modelo de planilha disponibilizado, cabendo à equipe do **BNDES,** responsável pela análise técnica das propostas, a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela **LICITANTE**.

4.4. As descrições constantes no modelo de planilha de preço, estão apresentadas sob forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta às respectivas especificações neste documento, para a correta definição dos serviços a serem fornecidos.

4.5. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis.

4.6. A **Proposta de Preço** deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

4.7. A Proposta deverá ter prazo de validade não inferior a 60 dias corridos, a partir da data de abertura da proposta.

4.8. O valor global da proposta comercial corresponderá ao somatório dos preços unitários, conforme a Planilha de Formação de Preços disponibilizada em arquivo digital no formato Excel.

4.9. As **LICITANTES** **não poderão alterar a estrutura das planilhas** de formação de preços sem anuência do **BNDES**.

5. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

5.1. Serão exigidos os requisitos usualmente fixados nos Editais do **BNDES**, com destaque para o seguinte documento:

5.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por cliente, que comprove que o LICITANTE presta ou prestou o serviço de acesso ao SISBACEN via TCP/IP, pelo período mínimo de 1 (um) ano.

5.1.2. Não será aceito somatório de atestados.

5.2. Considerando a relevância dos serviços para o **BNDES**, serão exigidos os índices econômico-financeiros usualmente adotados no âmbito das contratações públicas, quais sejam: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), observando-se que, caso os índices apresentem resultado inferior a 1, o Licitante deverá comprovar que possui patrimônio líquido ou capital social de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da contratação.

6. REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

6.1. Os Licitantes deverão apresentar Planilha de Preços, observando o modelo disponibilizado junto com o edital, contendo valores unitários mensais e totais.

6.2. Nos preços cotados devem estar incluídas todas as despesas com encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado.

6.3. Serão exigidos, para **aceitação da proposta**, os seguintes requisitos:

6.3.1. **Declaração de que a proposta comercial atende a todos os prazos, requisitos e especificações técnicas**.

6.3.2. **Planilha de preços**, conforme modelo de planilha disponibilizada em arquivo digital no formato Excel;

6.3.3. **Documento de credenciamento emitido pelo Banco Central do Brasil** caso a licitante não esteja relacionada no seu sítio na Internet como autorizada a prestar o serviço objeto desta especificação.

6.4. É facultada ao **BNDES** a instauração de diligência destinada a esclarecer, detalhar e ou confirmar a veracidade das informações prestadas pela LICITANTE constantes de sua Proposta e de eventuais documentos a ela anexados.

7. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

7.1. O serviço contratado será prestado em regime "24x7" - 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana.

7.2. A **CONTRATADA** deverá fornecer toda infraestrutura e todo o suporte necessário à viabilização dos serviços prestados, incluindo a configuração, manutenção e gerenciamento proativo dos serviços, assegurando os níveis de serviço especificados no item 10 deste Anexo, não sendo permitido qualquer tipo de acesso ou alteração nos equipamentos das redes de dados locais pertencentes ao **BNDES**.

7.3. Todos os custos com os recursos necessários ao estabelecimento da comunicação entre a Rede do **BNDES** e o SISBACEN (Sistema do Banco Central) serão de responsabilidade da **CONTRATADA**.

7.4. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar todas as informações necessárias para que a "Equipe Técnica de Acompanhamento dos Serviços" do **BNDES**, responsável pelo gerenciamento dos serviços contratados, possa fazer o acompanhamento do Contrato.

7.5. A **CONTRATADA** deverá possuir instalações redundantes e procedimentos automáticos e de manutenção em caso de desastre (Disaster Recovery System - DRS).

7.5.1. Os 2 (dois) ambientes de processamento das aplicações utilizadas na solução de acesso ao SISBACEN serão consideradas como os ambientes de produção e redundância da produção (Disaster Recovery em outra instalação física).

7.5.2. Os circuitos virtuais fornecidos deverão ser terminados em datacenters diversos da **CONTRATADA** (ambiente de produção e redundância), de forma que nenhum datacenter da **CONTRATADA** concentre mais de 50% (cinquenta por cento) dos circuitos virtuais fornecidos.

7.6. O acesso para os terminais virtuais se dará através do estabelecimento 4 (quatro) circuitos virtuais (VPNs simultâneos via Internet), através do protocolo IPsec, entre os datacenters do **BNDES** e os datacenters da **CONTRATADA**, utilizando os firewalls e circuitos de Internet do **BNDES** como origem e os equipamentos e circuitos de Internet da **CONTRATADA** como destino.

7.7. Os circuitos virtuais (VPNs) deverão utilizar, no mínimo, criptografia AES com chave de 256 bits e autenticação SHA2.

7.8. Os firewalls do **BNDES** são multihomed. Desta forma, a **CONTRATADA** deverá permitir, automaticamente, que os endereços de origem para formação dos túneis VPN sejam alterados pelo **BNDES** a qualquer momento, dentro das faixas de endereçamento utilizadas pelo AS (Autonomous System) do **BNDES**.

7.8.1. ASN: 270694, bloco IPv4: 200.225.100/22, bloco IPv6: 2804:1f42::/32 (caso, ao longo da vigência do Contrato, a **CONTRATADA** tenha disponibilidade de IPV6).

7.9. Os circuitos virtuais (VPNs) deverão funcionar sem a necessidade de instalação de roteadores ou outros equipamentos ou softwares nas instalações do **BNDES**. Portanto, o serviço de ativação compreenderá, apenas, a configuração lógica da VPN e dos terminais virtuais.

7.10. A **CONTRATADA** deverá possuir, no mínimo, 2 (duas) conexões com a Internet, em datacenters diversos (produção e contingência), com capacidade livre e reservada para o **BNDES** de, no mínimo, 2 (dois) Mbps em cada, por operadoras de telecomunicações e *backbones* distintos, e dois hosts/firewalls distintos, ligados às respectivas conexões, de forma que o **BNDES** possa estabelecer os túneis VPN com a **CONTRATADA** através de circuitos distintos e independentes.

7.11. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar, no mínimo, 25 (vinte e cinco) terminais de acesso ao SISBACEN alocados dinamicamente para os usuários do **BNDES**.

7.11.1. Esses terminais serão utilizados pelo **BNDES** nos ambientes de produção e homologação/teste do SISBACEN disponibilizados pelo Banco Central. Caso o Banco Central venha a disponibilizar outros ambientes, durante a vigência do Contrato, caberá a **CONTRATADA** disponibilizar o acesso aos novos ambientes, utilizando a infraestrutura contratada de VPN, sem ônus adicional para o **BNDES**.

7.12. O **BNDES** poderá utilizar simultaneamente qualquer um dos circuitos virtuais (VPNs) para acessar os terminais virtuais que permitem o acesso ao SISBACEN.

7.13. O **BNDES** definirá os endereços IP que serão utilizados pelos servidores de terminais para o acesso ao SISBACEN, de modo a preservar as configurações atualmente em utilização no **BNDES**. Poderão ser solicitados até 10 (dez) endereços IP diferentes. Caberá a **CONTRATADA** configurar os NATs adequados em sua rede.

7.13.1. Todos os demais endereços IP/NATs a serem utilizados pela **CONTRATADA** deverão ser previamente aprovados pelo **BNDES** a fim de evitar possíveis conflitos com endereços IP já utilizados em suas redes locais.

7.14. O acesso ao SISBACEN será feito por SSH diretamente a partir da rede do **BNDES** sem a instalação de nenhum outro software que não seja o cliente SSH (Putty, por exemplo), sendo necessário apenas a configuração do endereço IP do servidor de comunicação, previamente definido pelo **BNDES**. A alocação e a desalocação dos terminais nos servidores da **CONTRATADA** deverá ocorrer de forma dinâmica e automática.

8. REQUISITOS PARA O SUPORTE AO SERVIÇO

8.1. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar, número telefônico e endereço de correio eletrônico (e-mail) para acionamento do serviço de suporte técnico, que deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados.

8.1.1. Será responsabilidade da **CONTRATADA** disponibilizar, sem ônus adicional, atendimento técnico através da sua Central de Atendimento, cooperando com o **BNDES** na solução de problemas que afetem a disponibilidade do serviço e na implantação de melhorias ao serviço prestado.

8.1.2. Considerar-se-á como tempo de atendimento do chamado o período compreendido entre a abertura do chamado através de telefone ou e-mail junto à **CONTRATADA** e a resolução final do mesmo, que deverá ser aprovada pelo **BNDES (Tempo Máximo de Resolução**, conforme item 10.5**)**.

8.2. A implantação de melhorias ao serviço prestado deverá ser sempre previamente acordada entre o **BNDES** e a **CONTRATADA**.

8.3. Durante a vigência do Contrato, todas as despesas que se fizerem necessárias para a correção de problemas técnicos e indisponibilidades do serviço contratado, causados por falhas de responsabilidade da **CONTRATADA**, correrão por sua conta e sob sua exclusiva responsabilidade.

8.4. A **CONTRATADA** deverá emitir relatório de atendimento técnico contendo a hora de abertura do chamado, a hora do seu fechamento, as causas do problema ocorrido e as

ações tomadas para a sua solução, sempre que o **BNDES** abrir um chamado técnico e demandar o relatório.

8.4.1. O relatório de atendimento técnico deverá ser enviado ao gestor do Contrato, ou a outro empregado do **BNDES** indicado por aquele, através de correio eletrônico, em até 7 (sete) dias após o fechamento do chamado (Prioridade de nível 3).

8.5. Caso haja necessidade de interrupções programadas no serviço, estas deverão ser solicitadas pela **CONTRATADA** ao **BNDES**, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e respeitar as janelas de operação do Sistema Financeiro Nacional e do Banco Central do Brasil.

8.6. Fazem parte do suporte ao serviço de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, entre outras, as seguintes atividades:

8.6.1. A restauração de falhas que impossibilitem ou degradem a utilização do serviço;

8.6.2. Resolução de dúvidas e fornecimento de esclarecimentos relativos à utilização e configuração do serviço;

8.6.3. A mudança nas configurações dos equipamentos e softwares da **CONTRATADA**, quando solicitado pelo **BNDES**, que se façam necessárias para o correto funcionamento e monitoração do serviço; e

8.6.4. A elaboração de relatórios e demais levantamentos históricos de informações sobre a prestação do serviço, quando solicitado pelo **BNDES**.

9. IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO

9.1. A implantação constitui-se na execução de todas as atividades necessárias à colocação dos serviços em funcionamento, obedecendo às características técnicas especificadas e configurações fornecidas pelo **BNDES**.

9.2. O **BNDES** poderá aguardar o prazo de até 1 (um) mês para convocar a **CONTRATADA** para iniciar a implantação do serviço.

9.2.1. Caso a **CONTRATADA** seja a mesma empresa que atualmente presta esse serviço para o BNDES, o BNDES terá até 1 (um) mês para emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço. O custo informado pela **CONTRATADA** para implantação deverá ser igual a zero.

9.3. Quando convocada, a **CONTRATADA** deverá apresentar, em até 10 (dez) dias corridos, um Plano de Implantação do Serviço, que deverá contemplar os seguintes requisitos:

9.3.1. O cronograma com as datas e ações necessárias para implantação do serviço;

9.3.2. Os dados de contato e *escalation list* de atendimento da Central de Atendimento;

9.3.3. Os dados para configuração dos softwares necessários no estabelecimento das VPNs e Terminais virtuais (protocolos de configurações de VPN, etc);

9.3.4. Endereços IP necessários à utilização e monitoração do serviço;

9.3.5. O nome completo, CPF, telefone e e-mail do preposto da **CONTRATADA** perante o **BNDES**; e

9.3.6. Indicação dos técnicos responsáveis pela implantação do serviço, incluindo informações necessárias para realizar os contatos.

9.4. A aprovação do Plano de Implantação do Serviço dar-se-á de acordo com os critérios estabelecidos no subitem 9.3, devendo o Gestor do Contrato notificar formalmente a **CONTRATADA** a data de aprovação do Plano de Implantação do Serviço, o que ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, a contar da apresentação do referido plano, desde que não haja incorreções.

9.5. Incorreções no Plano de Implantação do Serviço detectadas pelo Gestor do Contrato serão formalmente encaminhadas a **CONTRATADA** para que proceda com as correções. Tais Incorreções deverão ser corrigidas em até 5 (cinco) dias corridos, a contar da solicitação de correção encaminhada pelo **BNDES** à **CONTRATADA**, juntamente com a nova avaliação do **BNDES**.

9.6. A fase de implantação será iniciada imediatamente após aprovação do Plano de Implantação do Serviço na forma do subitem 9.3 quando a **CONTRATADA** terá até 20 (vinte) dias corridos para implantar o serviço previsto nestas especificações técnicas.

9.7. As configurações para ativação do serviço deverão ocorrer em finais de semana, feriados ou em dias úteis fora do horário compreendido entre 9:00 e 20:00 horas, com vistas a minimizar o impacto à disponibilidade dos sistemas e do ambiente de Tecnologia da Informação do **BNDES**. Atividades a serem realizadas fora deste horário estarão sujeitas à aprovação prévia da equipe do **BNDES**.

9.8. A implantação do serviço de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN somente será considerada aceita após sua aprovação pelo Gestor do Contrato, que ocorrerá em até 5 (cinco) dias corridos após a notificação da **CONTRATADA** da conclusão da implantação do serviço. O **BNDES** emitirá o **Termo de Recebimento Definitivo do Serviço** somente quando o acesso ao sistema SISBACEN e requisitos do item 7 estiverem atendidos.

9.9. Incorreções na implantação do serviço detectadas pela Equipe Técnica de Acompanhamento dos Serviços serão formalmente encaminhadas à **CONTRATADA**, para que proceda com as correções em até 5 (cinco) dias corridos, juntamente com a nova avaliação do **BNDES**, a contar da solicitação de correção encaminhada pelo **BNDES**.

9.10. O serviço de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN terá vigência de 60 (sessenta) meses contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço, conforme item 9.8.

9.11. O Gestor do Contrato poderá alterar o prazo das etapas previstas no item 9 desde que o prazo total da implantação não seja ultrapassado e a alteração não prejudique as atividades do **BNDES** e o prazo final estabelecido para a **CONTRATADA**. Tal necessidade de ajuste pode decorrer dos parâmetros de implantação definidos durante a fase de planejamento da implantação ou dificuldade em determinadas fases, por exemplo.

10. NÍVEIS DE SERVIÇO E AJUSTES DE PAGAMENTO

10.1. Os Níveis de Serviço consistem em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis de níveis esperados de qualidade da prestação do serviço, parâmetros para os respectivos ajustes e adequações de pagamento.

10.2. A violação de qualquer um dos níveis de serviço, definidos no Contrato que vier a ser firmado, só poderá ser desconsiderada pelo **BNDES** quando for decorrente de uma das seguintes ocorrências, descritas a seguir:

10.2.1. Falha em algum equipamento de propriedade do **BNDES**;

10.2.2. Falha decorrente de procedimentos operacionais do **BNDES**;

10.2.3. Falha comprovadamente ocasionada pelo provedor do serviço SISBACEN (Banco Central);

10.2.4. Eventual interrupção programada, quando necessária ao aprimoramento e à implantação de adequações do serviço, desde que previamente negociada entre as partes.

10.3. Na hipótese do não atendimento dos prazos estabelecidos no item 9, fica fixada a seguinte regra de ajuste no pagamento da instalação/implantação:

Período de descumprimento	Ajuste no pagamento do serviço de implantação
De 1(um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 0,5% (cinco décimos por cento) do pagamento referente ao valor da implantação por dia corrido de atraso.
Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 15% (quinze por cento) do pagamento referente ao valor da implantação e multa prevista no item 13.1.2.

10.4. Os ajustes de pagamento estabelecidos no subitem 10.3 serão comunicados pelo **BNDES** à **CONTRATADA** juntamente com o respectivo Termo de Recebimento Definitivo do Serviço.

10.5. Para os chamados de suporte técnico, definidos no item 8, os critérios que serão utilizados pela equipe do **BNDES** para a classificação dos chamados no instante de sua abertura, bem como os prazos para resolução de cada tipo de chamado são apresentados na tabela a seguir:

Prioridade	Evento gerador	Tempo Máximo de Resolução
Nível 0	Falhas que impossibilitem a utilização do serviço	Até 2 (duas) horas corridas
Nível 1	Falhas que não impossibilitem a utilização do serviço	Até 6 (seis) horas corridas
Nível 2	Necessidade de mudança em configurações não relacionadas à interrupção do serviço	Até 3 (três) dias corridos
Nível 3	Outras necessidades de atuação técnica não relacionadas à interrupção do serviço	Até 7 (sete) dias corridos
Nível 4	Geração de relatórios e outras necessidades administrativas relativas à gestão do contrato/ prestação do serviço;	Até 30 (trinta) dias corridos

10.6. A coluna “Tempo Máximo de Resolução” contém o tempo máximo tolerado para resolução definitiva do evento que originou o chamado sem que ocorra penalidade.

10.7. Na abertura do chamado, o **BNDES** irá classificá-lo segundo os critérios previstos do subitem 10.5, sendo que a **CONTRATADA** não poderá questionar a classificação inicial realizada, devendo observar o tempo de atendimento do chamado correspondente à faixa de prioridade determinada.

10.7.1. A contagem do tempo de atendimento do chamado poderá ser interrompida com a anuência do **BNDES**, desde que solicitada de forma justificada pela **CONTRATADA** e aprovada pelo **BNDES**.

10.7.2. A extensão do tempo de atendimento do chamado poderá ser autorizada, a critério do **BNDES**, também após justificativas formais da **CONTRATADA**.

10.7.3. O **BNDES** também poderá alterar o nível de prioridade do chamado ou suspender a contagem dos prazos, nos casos em que entender que o serviço não se encontra degradado ou prejudicando as atividades do **BNDES**.

10.8. Os prazos de solução serão contados a partir do momento de abertura do chamado técnico junto à central de atendimento da **CONTRATADA**, por e-mail ou telefone, e de forma independente para cada um dos chamados abertos, ainda que estes ocorram em intervalos de tempo concomitantes. Da mesma forma, os percentuais de descontos na fatura serão aplicados a cada evento de descumprimento, considerando cada prazo descumprido para a conclusão de um chamado, ainda que estes tenham ocorrido em intervalos de tempo concomitantes.

10.9. Chamados de suporte técnico que tenham seu prazo descumprido para além do mês de abertura terão seu descumprimento calculado e descontado em cada mês até seu fechamento.

10.10. A conclusão de um chamado - fim da contagem do tempo de atendimento – se dará, cumulativamente:

10.10.1. Quando a **CONTRATADA** notificar o Gestor do Contrato ou um dos membros da equipe técnica por ele nomeada, por meio de uma mensagem de correio eletrônico ou por meio de contato telefônico, sobre a conclusão do chamado; e

10.10.2. Obtiver a confirmação e autorização por parte do Gestor do Contrato ou um dos membros da equipe técnica por ele nomeada.

10.11. Na hipótese de a **CONTRATADA** deixar de garantir os níveis mínimos de serviço previstos no item 10.5, deste Anexo, por problemas alheios ao **BNDES**, ficará sujeita à aplicação, em fatura mensal, dos ajustes de pagamento descritos na tabela abaixo:

Prioridade	Período de descumprimento	Ajuste no pagamento do valor mensal do serviço por descumprimento do item 10.5
Nível 0 e Nível 1	De 1 (uma) até 10 (dez) horas corridas de atraso	Redução de 3% (três por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por hora corrida ou fração de atraso.
	Superior a 10 (dez) horas corridas de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, referente às 10 primeiras horas corridas de atraso e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item 13.1.2.
Nível 2 e Nível 3	De 1 (um) até 5 (cinco) dias corridos de atraso	Redução de 6% (seis por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por dia corrido ou fração de atraso.
	Superior a 5 (cinco) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, referente aos 5 primeiros dias corridos de atraso e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item 13.1.2.
Nível 4	De 1 (um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 1% (um por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por dia corrido ou fração de atraso.
	Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, referente aos 30 primeiros dias corridos de atraso e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item 13.1.2.

10.12. A **CONTRATADA** deverá garantir um Índice de Disponibilidade Mensal do serviço de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN de, no mínimo, 90% (noventa por cento), a ser calculada a cada mês de faturamento.

10.13. O Índice de Disponibilidade Mensal do serviço será calculado através da seguinte fórmula:

$$D = \left(1 - \frac{Ti}{Tm}\right) \times 100$$

Onde:

D Índice de Disponibilidade Mensal do serviço de acesso ao BACEN;

Ti Somatório dos Períodos de Indisponibilidade, em minutos, do serviço de terminais virtuais; e

Tm Tempo Total Mensal de operação em minutos, no mês de faturamento.

10.14. O serviço de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN será considerado indisponível durante o tempo em que ocorrer qualquer um dos problemas abaixo:

10.14.1. Não for possível estabelecer os túneis VPN devido a erro de negociação do IPSec ou indisponibilidade do host responsável por estabelecer a VPN.

10.14.2. Não for possível monitorar via ICMP (ping) os hosts internos da **CONTRATADA** (servidores dos terminais virtuais) via circuito virtual (VPN).

10.14.3. Não for possível a utilização do Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN (terminais virtuais) através dos circuitos virtuais (VPN).

10.15. Na hipótese de a **CONTRATADA** deixar de garantir a meta do Índice de Disponibilidade do Serviço estabelecida no subitem 10.12, por problemas alheios ao **BNDES**, ficará sujeita à aplicação dos seguintes descontos na fatura mensal de cobrança dos serviços contratados, calculados sobre o valor total da fatura, na forma da tabela abaixo:

Índice de Disponibilidade do Serviço	Ajuste no pagamento do valor mensal do serviço por descumprimento do item 10.12
Maior ou igual a 80% e menor que 90%	Redução de 20% (vinte por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço.
Maior ou igual a 70% e menor que 80%	Redução de 25% (vinte e cinco por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço.
Maior ou igual a 60% e menor que 70%	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço.
Menor que 60%	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item13.1.2.

10.16. Os descontos previstos nos itens 10.11 e 10.15 serão aplicados em fatura mensal posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, de forma que seja possível à **CONTRATADA** apresentar sua justificativa.

10.16.1. Violações nos Níveis de Serviço identificadas e aprovadas pelo **BNDES** após a emissão da fatura e que impliquem modificações nos descontos calculados serão validadas e contempladas em faturas subsequentes.

10.17. O somatório dos percentuais de desconto não poderá ser superior a 30% do valor mensal da fatura/nota fiscal (somatório de todos os serviços) referente ao mês que tenham ocorrido os incidentes. Caso o somatório dos percentuais de desconto

ultrapasse esse percentual, a **CONTRATADA** ficará sujeita, além dos ajustes de pagamentos, à multa prevista no item 13.1.2, de acordo com manifestação motivada do Gestor do Contrato, a qual considerará os seguintes fatores, individual ou conjuntamente:

10.17.1. O prejuízo causado ao **BNDES** tenha superado a esfera potencial;

10.17.2. A **CONTRATADA** tenha, durante 3 (três) meses consecutivos ou não, dentro de um período de avaliação de 6 (seis) meses, superado o desconto máximo de 30% estabelecido no caput sem apresentar um plano de ação, aprovado pelo Gestor do Contrato, para ajustes do serviço prestado.

11. PAGAMENTOS

11.1. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço, conforme previsto no subitem 9.7 deste Anexo, a **CONTRATADA** poderá realizar o faturamento único do serviço de implantação, considerando o possível desconto previsto no item 10.3.

11.2. Também após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço, conforme previsto no subitem 9.7 deste Anexo, deverá ser iniciado o serviço de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, a contar da data de emissão do referido termo, até o termo final do prazo de vigência contratual

11.3. O valor correspondente ao serviço, considerando os possíveis descontos previstos nos itens 10.11 e 10.15, será pago mensalmente, no mês subsequente ao que foi prestado, em até 10 (dez) dias úteis, após ateste do Gestor do Contrato na Nota Fiscal / Fatura do serviço, sendo o valor do primeiro e do último mês de prestação do serviço cobrado proporcionalmente ao tempo utilizado;

11.3.1. A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo **BNDES**, sendo os valores do primeiro e do último mês de prestação do serviço cobrados proporcionalmente ao tempo de prestação do serviço.

11.4. No caso de faturas que cheguem ao **BNDES** vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou, ainda, no caso de faturas contestadas pelo **BNDES** em que seja comprovada a correção dos valores, será facultado à **CONTRATADA** emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo **BNDES** e a nova data

de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

11.5. A verificação dos valores da cobrança enviada pela **CONTRATADA** será realizada pelo Gestor do Contrato.

11.6. O **BNDES** não efetuará pagamentos de documentos fiscais que estejam em desacordo com as informações apresentadas pela empresa na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF, com relação ao tipo de objeto de fornecimento (produto ou serviço), seu(s) valor(es) correspondente(s) e seu(s) respectivo(s) enquadramento(s) na Lei Complementar nº 116/03, se aplicável, incidências tributárias e enquadramentos e retenções tributárias. A DIF deverá ser apresentada no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do **BNDES**, contado a partir da convocação do **BNDES**.

12. CRONOGRAMA

Para implantação e início da prestação do serviço após convocação pelo **BNDES**, item 9.2:

Descrição das Atividades	Dias Corridos	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Plano de Implantação	10										
Aprovação do Plano	5										
Ajustes/Nova Aprovação no Plano	5										
Implantação do Serviço	20										
Aprovação da Implantação	5										
Ajustes na Implantação/Nova Aprovação da Implantação	5										

13. PENALIDADES

13.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo **BNDES** ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais e / ou legais, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre a parcela contratual descumprida, a critério da autoridade competente do **BNDES**, caso o descumprimento dos prazos de nível de serviço estabelecidos enseje ajustes de pagamento superiores aos limites previstos para descontos;

13.1.3. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a critério da autoridade competente do **BNDES**, em razão de qualquer descumprimento das demais obrigações contratuais, não previstas nos itens acima; e

13.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, pelo prazo previsto na legislação, apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

13.2. O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou de crédito existente no **BNDES** em relação à respectiva **CONTRATADA**. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

13.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades, serão assegurados à **CONTRATADA** em questão o contraditório e a ampla defesa.

13.4. O somatório de todas as penalidades aplicadas em razão do item 13.1 acima estará limitado a 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante toda a vigência contratual.

13.5. A aplicação das sanções previstas não impede a rescisão unilateral do Contrato pelo **BNDES**, nas hipóteses legalmente previstas e conforme estabelecido no mesmo.

14. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. A vigência do Contrato será composta da seguinte forma:

14.1.1. Até 3 (três) meses, contados da assinatura do Contrato, para implantação pela **CONTRATADA**, incluindo todas as fases até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço

14.1.2. 60 (sessenta) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço, no que concerne ao serviço de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, conforme consta nestas Especificações Técnicas.

14.1.3. Caso a futura **CONTRATADA** seja a atual prestadora do serviço, RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado LTDA, não haverá prazo de implantação e pagamento do referido serviço, conforme disposto no item 14.1.1, e a vigência do contrato, no que concerne ao serviço de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, se iniciará em 27/03/2023, ou na data de assinatura do contrato, o que ocorrer por último, e terá duração de 60 (sessenta) meses.

15. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. O equilíbrio econômico-financeiro do Contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo **BNDES**. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI

15.2. O Contrato poderá ser reajustado anualmente como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, de acordo com o art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou a contar do fato gerador anterior.

16. GARANTIA CONTRATUAL E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

16.1. Considerando o que dispõe o art.103, inciso I do Regulamento de Licitações, a exigência de garantia será dispensada nessa licitação visto que o valor máximo da garantia (5% do valor estimado da contratação) é menor que o limite de dispensa de licitação indicado no inciso II do artigo 91. A **CONTRATADA**, por ocasião da formalização do Contrato, deverá apresentar o Termo de Confidencialidade e a Declaração de Informações para Fornecimento – DIF, sob pena de aplicação de penalidades nos termos do Contrato, conforme as instruções abaixo:

16.1.1. Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante Legal), assinado pelo representante(s) legal(is) da Licitante vencedora, no prazo máximo de

até 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do **BNDES**, contado a partir da convocação do **BNDES**.

16.1.2. Declaração de Informações para Fornecimento – DIF, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do **BNDES**, contado a partir da convocação do **BNDES**. Só após a validação do Banco, o documento final deve ser assinado pelo representante da empresa. Atenção: Em caso de contratos que envolvam mais de um fornecedor, deverá ser preenchida uma DIF para cada um.

17. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

17.1. Além das demais obrigações estipuladas no Contrato ou estabelecidas em lei, constituem, ainda, obrigações da **CONTRATADA**:

17.1.1. Fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo **BNDES** (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 10.5);

17.1.2. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o *escalation list*, para o serviço de suporte, atualizado até o nível de direção da empresa (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 10.5);

17.1.3. Informar e manter atualizados o CPF e nome completo do preposto da **CONTRATADA** perante o **BNDES** (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 10.5). O preposto deverá comparecer ao **BNDES** para reuniões presenciais sempre que requerido pelo Gestor do Contrato (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 10.5);

17.1.4. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

17.1.5. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo **BNDES**, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do Contrato, sendo

vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

17.1.6. Apresentar, quando da assinatura do Contrato, Termo de Confidencialidade - Modelo A (Representante), conforme minuta constante do Edital, assinado por seus representantes legais;

17.1.7. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no subitem anterior;

17.1.8. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do **BNDES** ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço;

17.1.9. Devolver, impreterivelmente, ao término do Contrato, ou a qualquer tempo a pedido do **BNDES**, todos os documentos que o **BNDES** tenha lhe fornecido;

17.1.10. Indicar seus dados de endereço, telefone e endereço de correio eletrônico, mantendo-os atualizados perante o **BNDES** durante toda a vigência do Contrato (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 10.5);

17.1.11. Notificar ao **BNDES**, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto;

17.1.12. Além das obrigações usualmente aplicadas à **CONTRATADA**, permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

17.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo **BNDES**;

17.1.14. Aceitar, por parte do **BNDES**, em todos os aspectos, a fiscalização no cumprimento do objeto contratado;

17.1.15. Responder pelos danos comprovadamente causados ao **BNDES** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto contratado. A fiscalização ou o acompanhamento do **BNDES** não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade da **CONTRATADA**;

18. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

18.1. O valor estimado da licitação foi obtido com base em pesquisa de contratos e cotações, sendo veiculado aqui para permitir que os licitantes tenham referência mais precisa para a adequada formulação de suas propostas e observem os seguintes preços unitários máximos:

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1. Serviço de Implantação dos acessos ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
2. Serviço mensal de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN	60 meses	R$ 3.082,00	R$ 184.920,00
Valor Total			R$ 187.920,00

DocuSign Envelope ID: 23968B1A-82F5-4523-B15B-CC537EF73E1E

O *hub integrador* do mercado financeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022 – BNDES

LICITANTE: RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda
CNPJ: 03.341.541/0001-71
ENDEREÇO: Rua Líbero Badaró, nº 377, 11º e 26º andares, São Paulo/SP CEP 01009-000
TELEFONE: (11) 2102-7860
E-MAIL: comercial@rtm.net.br

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANE DOS SANTOS REGO
NACIONALIDADE: Brasileiro (a) **ESTADO CIVIL:** Solteira
PROFISSÃO: Administradora
FUNÇÃO NA SOCIEDADE: Diretora de Negócios
RG: 05.935.277-3 IFP/RJ
CPF: 757.526.977-00

REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO HENRIQUES DE CASTRO
NACIONALIDADE: Brasileiro (a) **ESTADO CIVIL:** Casado
PROFISSÃO: Economista
FUNÇÃO NA SOCIEDADE: Diretor Corporativo
RG: 06.280.423-2 Detran/RJ
CPF: 871.254.477-91

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):

RAZÃOSOCIAL: RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda.
CNPJ: 03.341.541/0001-71
ENDEREÇO: Rua Líbero Badaró, nº 377, 11º e 26º andares, São Paulo/SP CEP 01009-000

RAZÃO SOCIAL: RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda.
CNPJ: 03.341.541.0002-52
ENDEREÇO: Av. República do Chile, nº 230, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-170

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Contratação do serviço de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, através de uma conexão segura e privada – VPN, utilizando o protocolo IPSEC, incluindo o serviço de ativação a partir das dependências do **BNDES.**

DocuSign Envelope ID: 23968B1A-82F5-4523-B15B-CC537EF73E1E

O *hub integrador* do mercado financeiro

Planilha de Formação de Preços

Planilha de Formação de Preços			
Descrição	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1. Serviço de Implantação dos acessos ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN	1	R$ 0,00	R$ 0,00
2. Serviço mensal de acesso ao Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN	60	R$ 2.130,00	R$ 127.800,00
		Valor Total	R$ 127.800,00
Valor Global por Extenso: Cento e vinte e sete mil e oitocentos reais			

O Licitante RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda. declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 127.800,00 (Cento e vinte e sete mil e oitocentos reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda. informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:
Adriane dos Santos Rego
Assinado por: ADRIANE DOS SANTOS REGO:75752697700
CPF: 75752697700
Data/Hora da Assinatura: 05/12/2022 | 06:50:05 PST
47CFDA3BFC9242EF846ECF25B7F2FEC3

ADRIANE DOS SANTOS REGO

DocuSigned by:
Marcelo Henriques de Castro
Assinado por: MARCELO HENRIQUES DE CASTRO:87125447791
CPF: 87125447791
Data/Hora da Assinatura: 05/12/2022 | 06:52:52 PST
718D0F665E30421BA6E2A1E136AE3888

MARCELO HENRIQUES DE CASTRO

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem o serviços e aplicação de penalidades.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem o serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Período sem o serviço.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada

	Variação da taxa de câmbio	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES
	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA, CNPJ n° 03.341.541/0001-71, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 338/2022, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 338/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 338/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 338/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de

fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 338/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das

cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 338/2022.

De Acordo,

Representante Legal do Contratado:

_____

Lista de Assinaturas

Assinado por: ADRIANE DOS SANTOS REGO, 757.***.***-**, assinado em: 24/01/2023
Papel: Representante RTM

Assinado por: MARCELO HENRIQUES DE CASTRO, 871.***.***-**, assinado em: 27/01/2023
Papel: Representante RTM

Assinado por: DENISE MARIA SAMPAIO ANDRADE NOVAES SOUZA, 014.***.***-**, assinado em: 30/01/2023
Função: Secretário de Área
Papel: Testemunha GDAC

Assinado por: DIOGO MORENO PEREIRA GOMES, 092.***.***-**, assinado em: 30/01/2023
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 31/01/2023
Função: Superintendente
Papel: Superintendente BNDES

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 31/01/2023
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha GDAC